

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1243/2545	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	การประปาส่วนภูมิภาค	โจทก์
	นาย พิมล เพียรเจริญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (8)

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 40

สถานที่เกิดเหตุที่จำเลยเข้าไปลักเอาสายไฟฟ้าของโจทก์ร่วมเป็นสำนักงาน
ประปาสงขลา อันเป็นส่วนงานของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมิใช่
สถานที่ราชการจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ แต่เมื่อจำเลย
ลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลากลางคืนจึงยังคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1) วรรคแรก

คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาแก่โจทก์ร่วมเป็นคำขอใน
ส่วนคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 ซึ่งประเด็นนี้
จำเลยมิได้อุทธรณ์ไว้ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค
9 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค
หนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นพนักงานการประปาสงขลา ได้เข้าไปในสำนักงาน
ประปาสงขลา (เขตจำหน่ายน้ำหาดใหญ่) ซึ่งเป็นสถานที่ราชการโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรและลักเอาสายไฟฟ้าทองแดงขนาด ซีวี 1-300 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1,930
เมตร และสายไฟฟ้าทองแดงขนาด ซีวี 1-150 ตารางเมตร ยาว 18 เมตร รวมเป็น
เงิน 959,760 บาท ของสำนักงานประปาสงขลา (เขตจำหน่ายน้ำหาดใหญ่) ไปโดย
ทุจริต เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมเลื่อยตัดเหล็ก 1 คัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเลย
ใช้กระทำการผิดและเปลือกหุ้มสายไฟฟ้าทองแดงที่จำเลยลักไปเป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 33 และริบเลื่อยของกลางกับให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 959,760 บาทแก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา การประปาสงขลาภูมิภาคผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(1)(8) (ที่ถูกมาตรา 335(1)(8) วรรคสอง) จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ
ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษ
ให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือ
ใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 959,760 บาทแก่ผู้เสียหาย ริบเลื่อยของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายลักลอบตัดสายไฟฟ้าทองแดงขนาด ซีวี 1-300 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1.930 เมตร ราคา 955,350 บาท และขนาด ซีวี 1-150 ตารางมิลลิเมตร ยาว 18 เมตร ราคา 4,410 บาท รวมเป็นเงิน 959,760 บาท อันเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค जोท์กร่วมซึ่งอยู่ในสำนักงานประปาสงขลา (เขตจำหน่ายน้ำหาดใหญ่) ไป มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ जोท์กร่วมและ जोท์กร่วมมีนายสุทธิศักดิ์ พงษ์อักษร ลูกจ้างสำนักงานประปาสงขลาทำหน้าที่เข้าเวรควบคุมการผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำหาดใหญ่ เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2541 เวลา 21.30 นาฬิกา ขณะพยานเข้าเวรและเดินตรวจบริเวณโรงสูบน้ำได้ยินเสียงดังผิดปกติบนฝ้าเพดานของโรงสูบน้ำ ซึ่งเป็นตะแกรงเหล็ก พยานมองขึ้นไปเห็นจำเลยนั่งยอง ๆ อยู่บนฝ้าเพดาน สอบถามแล้วจำเลยบอกว่ามาหาเหล็กฉาก หลังจากนั้นจำเลยลงมาพูดคุยกับพยานโดยถือเลื่อยตัดเหล็กและสะพานม้วนสายสลิงเหล็กยาว 3 ถึง 5 เมตร เมื่อจำเลยเดินออกไปจากโรงสูบน้ำแล้ว พยานจึงไปดูบนฝ้าเพดานบริเวณที่พบจำเลยเห็นสายไฟฟ้าขาดเป็นท่อนมีเทปพันอยู่ วันรุ่งขึ้นพยานเข้าเวรอีกและได้ชวนนายสุริยะ สายทองแก้ว ซึ่งเข้าเวรด้วยกันขึ้นไปดูบนฝ้าเพดานบริเวณดังกล่าว พบสายไฟฟ้าที่วางอยู่บนรางเหนือฝ้าเพดานขาดเป็นช่วง ตรงรอยตัดของสายไฟฟ้ามีเทปพันไว้กับพบเศษผงทองแดงและซีเลื่อย ต่อมาวันที่ 22 เดือนเดียวกันพยานกับนายนพ เหมมณีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสายไฟฟ้าขนาด ซีวี 1-300 ตารางมิลลิเมตร หายไปประมาณ 1,000 เมตร และขนาด ซีวี 1-150 ตารางมิลลิเมตร หายไปประมาณ 10 เมตร จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ นางศิริพร ทักขิณไศล เบิกความว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2541 ไม่ทราบวันที่แน่ชัดเวลาประมาณ 3 ถึง 4 นาฬิกา ขณะพยานเดินผ่านถนนเส้นกลาง ซึ่งมีสะพานสายไฟฟ้าพาดผ่าน เคยเห็นจำเลยนั่งอยู่บนสะพานสายไฟฟ้าถึง 3 ครั้งต่างวันกัน พยานทักจำเลยว่าอยู่เวรหรือ สองครั้งแรกจำเลยตอบว่ารับ ครั้งที่สาม

เห็นจำเลยยื่นถือเลื่อยขนาดเล็กอยู่บนรางสายไฟฟ้า พยานไม่ได้สนใจเพราะเข้าใจว่า
จำเลยอยู่เเวร และนายถาวร แก้วทนท์ เบิกความว่า เมื่อประมาณต้นเดือน
สิงหาคม 2541 พยานนำตาข่ายไปดักปลาในคลองอยู่ตะเภาใกล้บ้านพักของจำเลยพบ
เปลือกสายไฟฟ้าถูกนำลวดทองแดงออกแล้วทิ้งอยู่ในคลองจึงรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ เห็นว่าแม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่มีประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์ขณะ
จำเลยกระทำผิดแต่นายสุทธิศักดิ์และนางศิริพรก็เป็นพยานแวดล้อมใกล้ชิดที่เห็น
จำเลยถือเลื่อยตัดเหล็กอยู่บริเวณที่เกิดเหตุในเวลากลางคืนโดยไม่ปรากฏว่าจำเลย
มีหน้าที่อยู่เเวรหรือมีเหตุจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุในเวลาวิกาลเช่นนั้น ทั้ง
ได้ความจากนายกัมพล บุญสนิทผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสำนักงานประปาเขต 5
สงขลา พยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่าจำเลยเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองในบริเวณ
นั้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ทราบระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยแท้จริง สายไฟฟ้าถูกตัดไป
จำนวน 21 เส้นจากจำนวน 24 เส้น หากเป็นผู้อื่นจะไม่ทราบว่าสายไฟฟ้าเส้นใดมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทั้งบริเวณที่ตั้งแผงสวิตช์ควบคุมไฟฟ้านั้นห้ามบุคคลภายนอก
เข้า พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยอาศัยเวลาปลอดคนเข้าไปตัดสายไฟฟ้าของโจทก์ร่วม
เฉพาะเส้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วลักเอาไป และจำเลยยังได้ให้การรับ
สารภาพต่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงของโจทก์ร่วมซึ่งมีนายกัมพลเป็น
ประธานกรรมการว่า จำเลยเพียงคนเดียวลักสายไฟฟ้าของโจทก์ร่วมไปในเวลากลาง
คืนตามสำเนาบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.11 นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมยังมี
สืบตำรวจเอกเจริญ ภัคดี ผู้จับกุมจำเลยและร้อยตำรวจโทกิตติชัย สังขถาวร
พนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่าชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับ
สารภาพตลอดข้อกล่าวหา ตามบันทึกการจับกุม บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา และ
บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสารหมายเลข จ.3, จ.7, จ.8 กับ
ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุหมายเลข จ.9 พยานโจทก์และโจทก์ร่วมทุกปากไม่เคยมีสาเหตุ
โกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งหรือปรักปรำ

จำเลย คำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ พยานจำเลยที่นำสืบปฏิเสธความรับผิดชอบและได้ให้การรับสารภาพเพราะถูกทำร้ายนั้น เป็นเพียงคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายเข้าไปลักเอาสายไฟฟ้าของโจทก์ร่วมตามฟอง ที่จำเลยฎีกาว่า สำนักงานประปาสงขลา (เขตจำหน่ายน้ำหาดใหญ่) อันเป็นสถานที่เกิดเหตุ เป็นที่ทำงานของจำเลย ซึ่งจำเลยชอบที่จะเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวได้ กรณีจึงไม่ใช่การลักทรัพย์ในสถานที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) นั้น เห็นว่า สถานที่เกิดเหตุอยู่ในสำนักงานประปาสงขลา (เขตจำหน่ายน้ำหาดใหญ่) อันเป็นส่วนงานของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมิใช่สถานที่ราชการ ดังนั้น การที่จำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบริเวณสำนักงานประปาสงขลาดังกล่าวในเวลากลางคืน จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการคงเป็นความผิดเพียงลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรก เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) ด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า จำเลยลักสายไฟฟ้าของโจทก์ร่วมไปจำนวนเท่าใด การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์จำนวน 959,760 บาทแก่โจทก์ร่วมตามฟอง จึงไม่เป็นธรรมแก่จำเลยนั้น เห็นว่า คำขอท้ายฟองของโจทก์ที่ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคานี้เป็นคำขอในส่วนคดีแพ่ง โดยการพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 40 ซึ่งประเด็นข้อที่จำเลยยกขึ้นฎีกานี้ จำเลยมิได้อุทธรณ์ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า สมควรลงโทษจำเลยสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วมเอง

แต่บังอาจลักทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปเป็นจำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้ง
หลังเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยได้สำนึกผิดหรือพยายามบรรเทาความเสียหายที่ก่อ
ขึ้น พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องราวร้ายแรง จึงไม่มีเหตุจะรอการลงโทษจำคุกให้แก่
จำเลย อย่างไรก็ตามโทษที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดแก่จำเลยมานั้นสูงเกินกว่าอัตรา
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรก ศาลฎีกาจึงเห็นสมควร
วางโทษใหม่ให้เหมาะสม ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(1)วรรคแรก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9

(จรูญวิทย์ ทองสอน-ไพศาล เจริญวุฒิ-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ